Institutions de l'intégration africaine

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre les institutions qui organisent la vie commune des États africains : les étapes classiques de l'intégration régionale, l'Union africaine à l'échelle du continent, la CEDEAO et l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, leurs juridictions communautaires, le principe de libre circulation des personnes et des biens, et la place du Mali dans ces ensembles — présentés par leurs fonctions et leurs principes durables.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'intégration régionale : notions et étapes
• Leçon 2 — L'Union africaine : institutions et objectifs
• Leçon 3 — La CEDEAO : institutions et domaines d'action
• Leçon 4 — L'UEMOA : institutions et convergence économique
• Leçon 5 — Les juridictions communautaires : aperçu (Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de l'UEMOA)
• Leçon 6 — La libre circulation des personnes et des biens : principes
• Leçon 7 — Le Mali dans les organisations régionales : enjeux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Aucun État africain ne vit seul. Autour de chaque pays s'organisent des ensembles régionaux et continentaux qui fixent des règles communes, gèrent des institutions partagées et rendent possibles des projets qu'aucun État ne porterait isolément : un marché élargi, une monnaie partagée, des routes et des réseaux qui traversent les frontières, des juridictions qui disent un droit commun. Ce cours présente ces ensembles sous l'angle du juriste : non pas leurs débats du moment, mais leurs institutions, leurs fonctions et leurs principes durables — ce qu'il faut comprendre d'abord pour lire ensuite, par soi-même, tout le reste. Car ces organisations ne sont pas des abstractions lointaines : leurs règles descendent jusque dans la vie quotidienne, lorsqu'un commerçant franchit une frontière, lorsqu'un juge applique un texte commun, lorsqu'une monnaie partagée circule de main en main.

Le parcours commence par les notions : ce qu'intégrer veut dire, en quoi l'intégration se distingue de la simple coopération, et quelles étapes classiques la doctrine — avec l'économiste Béla Balassa — utilise pour décrire l'approfondissement d'un ensemble régional. Il se poursuit à trois échelles : l'Union africaine, organisation continentale héritière de l'Organisation de l'unité africaine ; la CEDEAO, communauté ouest-africaine aux domaines d'action larges ; l'UEMOA, union à la fois économique et monétaire. Viennent ensuite les juridictions communautaires, qui gardent l'unité du droit commun, puis la libre circulation des personnes et des biens, principe le plus concret de l'intégration pour les populations. Chaque leçon suit la même méthode :

des définitions d'abord, des fonctions ensuite, jamais de listes apprises sans être comprises — car une institution ne se retient bien que lorsqu'on sait à quoi elle sert.

La posture du cours est délibérée : décrire des institutions et des principes, dans des termes généraux et durables, sans commenter la situation politique présente de la région. Les organisations vivent, leurs textes évoluent, leurs compositions changent ; l'actualité se lit dans les sources officielles récentes — sites et textes des organisations elles-mêmes —, non dans un manuel. C'est pourquoi chaque corrigé de ce cours se termine par le même rappel : pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour. Le Mali, pays sans littoral au cœur de l'Afrique de l'Ouest, servira de fil conducteur pour comprendre ce que ces ensembles changent concrètement dans la vie d'un État et de ses habitants : ses corridors vers les ports, ses échanges régionaux, sa monnaie et, pour le juriste, cette couche de droit commun qui s'ajoute au droit national et qu'il faudra savoir manier.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'intégration régionale, la distinguer de la simple coopération et décrire les étapes classiques de Balassa en reformulant chacune d'elles.
- Présenter l'Union africaine : son lien avec l'OUA, ses organes généraux et leurs fonctions, ses objectifs d'ensemble.
- Présenter la CEDEAO par ses institutions et ses grands domaines d'action, du commerce à la paix et à la sécurité.
- Expliquer ce qui fait la spécificité de l'UEMOA, union économique et monétaire : monnaie commune, tarif extérieur commun et convergence des politiques, sans seuils chiffrés.
- Décrire le rôle des juridictions communautaires et la place particulière de la Cour de justice de la CEDEAO, ouverte aux particuliers en matière de droits de l'homme.
- Exposer le principe de libre circulation des personnes et des biens dans sa gradation classique : entrée, séjour, établissement.
- Analyser les enjeux structurels du Mali dans les organisations régionales et le poids des règles communautaires dans le droit interne.

Leçon 1 — L'intégration régionale : notions et étapes

L'intégration régionale désigne le processus par lequel des États voisins décident de lier durablement une partie de leurs politiques et de leurs règles, en créant des institutions communes chargées de les faire vivre. Elle se distingue de la simple coopération. Coopérer, c'est coordonner des politiques qui restent nationales : des États se concertent, signent des accords, mais chacun conserve la maîtrise de ses décisions et aucune règle commune ne s'impose à eux de l'extérieur. Intégrer va plus loin : les États acceptent des organes communs dotés de pouvoirs propres, des règles élaborées en commun qui s'appliquent chez chacun d'eux, et parfois le transfert de compétences entières — fixer les droits de douane, émettre la monnaie — à une institution partagée.

Pour décrire les degrés de ce processus, la doctrine s'appuie classiquement sur les étapes dégagées par l'économiste Béla Balassa, qu'il faut reformuler comme une échelle d'approfondissement. Première marche, la zone de libre-échange : les États membres suppriment entre eux les droits de douane, mais chacun garde son propre tarif envers les pays extérieurs. Deuxième marche, l'union douanière : au désarmement interne s'ajoute un tarif extérieur commun, identique pour tous face aux tiers. Troisième marche, le marché commun : les facteurs de production circulent à leur tour — personnes, services, capitaux — et pas seulement les marchandises. Quatrième marche, l'union économique : les politiques économiques se rapprochent et se coordonnent de façon poussée. Cinquième marche, l'union économique et monétaire : une monnaie commune, gérée par une banque centrale commune, couronne l'édifice.

Cette échelle est une grille de lecture, pas une loi de l'histoire. Les parcours réels ne sont pas linéaires : une organisation peut combiner les traits de plusieurs étapes, avancer vite sur la monnaie et lentement sur la circulation des personnes, ou marquer des pauses. L'Afrique illustre cette diversité : des communautés économiques régionales coexistent à des degrés d'approfondissement différents, et l'ambition continentale consiste à les faire converger progressivement. Retenir la grille de Balassa sert donc à se repérer et à comparer — jamais à décréter qu'une organisation réelle devrait se trouver à telle marche plutôt qu'à telle autre.

L'essentiel
Coopérer = coordonner des politiques qui restent nationales. Intégrer = créer des institutions communes, adopter des règles communes et parfois transférer des compétences. L'échelle de Balassa (libre-échange, union douanière, marché commun, union économique, union économique et monétaire) est une grille de lecture : les parcours réels ne sont pas linéaires.

Exemple — L'échelle des étapes appliquée à un parcours régional fictif

```
DOCUMENT D'EXERCICE — région et États entièrement fictifs

La « région du fleuve Zandé » regroupe trois États
fictifs : le Kaya, la Monda et le Sibiri.

Année fictive 1 : les trois États signent des accords
de concertation sur les transports.
-> Simple COOPÉRATION : aucune règle commune,
aucun organe doté de pouvoirs propres.

Année fictive 5 : ils suppriment les droits de
douane entre eux, mais chacun conserve son tarif
envers l'extérieur.
-> ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE (marche 1).

Année fictive 9 : ils adoptent un tarif extérieur
commun unique face aux pays tiers.
-> UNION DOUANIÈRE (marche 2).

Année fictive 14 : les travailleurs, les services
et les capitaux circulent librement entre eux.
-> MARCHÉ COMMUN (marche 3).

Année fictive 20 : ils coordonnent étroitement
leurs budgets et leurs politiques économiques.
-> UNION ÉCONOMIQUE (marche 4).

Année fictive 26 : une monnaie commune circule,
émise par une banque centrale commune.
-> UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE (marche 5).

Lecture : chaque marche AJOUTE un élément à la
précédente, sans effacer les précédentes.
```

À retenir

- L'intégration suppose des institutions communes et des règles communes ; la coopération se contente de coordonner.
- L'échelle de Balassa compte cinq marches : libre-échange, union douanière, marché commun, union économique, union économique et monétaire.
- Une organisation réelle peut combiner plusieurs marches : la grille sert à comparer, pas à juger.

Exercice

Classe chacun des arrangements fictifs suivants dans la bonne catégorie (coopération, zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique et monétaire) et justifie en une phrase : a) deux États fictifs tiennent chaque année une conférence commune sur la sécurité de leur frontière, sans texte contraignant ; b) quatre États fictifs ont supprimé les droits de douane entre eux et appliquent le même tarif aux produits venus d'ailleurs, mais leurs ressortissants ont encore besoin d'autorisations pour travailler chez le voisin ; c) deux États fictifs utilisent la même monnaie, émise par une banque centrale qu'ils dirigent ensemble.

✔ Corrigé
a) Coopération : une concertation régulière, même institutionnalisée par une conférence, ne crée ni règle commune contraignante ni transfert de compétence ; les politiques restent nationales. b) Union douanière : les deux critères sont réunis — suppression des droits internes ET tarif extérieur commun ; la circulation des personnes n'étant pas libre, on n'est pas encore au marché commun, qui ajoute la libre circulation des facteurs de production. c) Union économique et monétaire : la monnaie unique gérée par une banque centrale commune est le trait de la marche la plus avancée de l'échelle de Balassa. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 2 — L'Union africaine : institutions et objectifs

L'Union africaine est l'organisation continentale qui rassemble les États du continent africain. Elle est l'héritière de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), créée en 1963, au temps des indépendances, autour de quelques idées forces : l'unité et la solidarité entre États africains, la défense de leur souveraineté, l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes. L'OUA était pensée d'abord comme un cadre de coopération entre États jaloux de leur souveraineté retrouvée. Au tournant du siècle, le constat d'une intégration trop lente et la volonté d'aller plus loin ont conduit à une refondation : l'Union africaine, lancée en 2002, reprend l'héritage de l'OUA mais affiche une ambition d'intégration plus poussée, avec des institutions renforcées.

Ses organes se comprennent par leurs fonctions. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement est l'organe suprême : elle réunit les dirigeants des États membres et fixe les grandes orientations de l'Union. Le Conseil exécutif, composé des ministres — le plus souvent des affaires étrangères —, prépare les travaux de la Conférence et assure le suivi des décisions dans les domaines de compétence commune. La Commission est l'organe administratif et exécutif permanent : elle prépare les politiques, coordonne les programmes et représente l'Union au quotidien. Le Parlement panafricain donne une place à la représentation des peuples du continent, avec un rôle d'abord consultatif appelé à évoluer. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, enfin, est l'organe judiciaire continental chargé de veiller au respect des droits protégés par les textes africains des droits de l'homme.

Les objectifs de l'Union africaine reprennent et dépassent ceux de l'OUA : réaliser une plus grande unité et une solidarité renforcée entre les pays et les peuples d'Afrique ; défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres ; accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ; promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ; promouvoir les principes démocratiques, les institutions populaires et la bonne gouvernance ; protéger les droits de l'homme et des peuples. Pour le juriste, l'essentiel est de voir la méthode : l'Union fonctionne par organes spécialisés et par politiques communes progressives, et ses textes officiels — publiés sur son site — sont la source à consulter pour connaître l'état précis de chaque institution.

L'essentiel
L'Union africaine (2002) succède à l'OUA (1963) avec une ambition d'intégration renforcée. Cinq organes à retenir par leurs fonctions : la Conférence (orienter), le Conseil exécutif (préparer et suivre), la Commission (administrer et proposer), le Parlement panafricain (représenter), la Cour africaine (juger en matière de droits de l'homme).

Exemple — La chaîne fonctionnelle d'une décision à l'Union africaine (schéma d'école)

```
DOCUMENT D'EXERCICE — schéma fonctionnel simplifié,
établi pour apprendre les rôles des organes

Problème commun identifié (par exemple :
une épidémie qui traverse les frontières)
|
v
COMMISSION : étudie le dossier, prépare un projet
de politique commune, coordonne les services.
|
v
CONSEIL EXÉCUTIF : les ministres examinent le
projet, l'ajustent, le transmettent.
|
v
CONFÉRENCE : les chefs d'État et de gouvernement
adoptent la décision et les orientations.
|
v
COMMISSION + ÉTATS MEMBRES : mise en oeuvre,
suivi, rapports d'avancement.

En parallèle, tout au long de la chaîne :
- le PARLEMENT PANAFRICAIN débat et donne des avis
au nom des peuples du continent ;
- la COUR AFRICAINE peut être saisie des questions
de droits de l'homme liées au dossier.

Lecture : décider, préparer, exécuter, représenter,
juger — cinq fonctions, cinq organes.
```

À retenir

- De l'OUA (1963) à l'Union africaine (2002) : même socle d'unité, ambition d'intégration renforcée.
- Conférence = orientation ; Conseil exécutif = préparation et suivi ; Commission = exécution et proposition.
- Parlement panafricain et Cour africaine complètent l'édifice : représentation des peuples et protection des droits.

Exercice

Attribue chaque fonction fictive à l'organe de l'Union africaine qui l'exerce et justifie brièvement : a) adopter, au plus haut niveau, la grande orientation de l'Union sur un dossier continental ; b) faire fonctionner l'organisation au quotidien, préparer les dossiers et coordonner les programmes ; c) examiner un dossier ministériel avant son passage devant les chefs d'État et de gouvernement ; d) porter la voix des peuples du continent dans les débats de l'Union ; e) connaître d'une requête alléguant une violation des droits de l'homme protégés par les textes africains.

✔ Corrigé
a) La Conférence des chefs d'État et de gouvernement : organe suprême, elle arrête les orientations générales. b) La Commission : organe permanent, administratif et exécutif, elle prépare, propose et coordonne. c) Le Conseil exécutif : composé des ministres, il prépare les travaux de la Conférence et en suit l'exécution. d) Le Parlement panafricain : organe de représentation des peuples africains, à vocation consultative. e) La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : organe judiciaire continental compétent pour les droits protégés par les instruments africains des droits de l'homme. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 3 — La CEDEAO : institutions et domaines d'action

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est l'organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, créée en 1975. Comme son nom l'indique, sa vocation première est économique : construire progressivement, entre les États de la région, un espace de circulation et de politiques communes qui élève le niveau de vie des populations. Mais son histoire institutionnelle l'a conduite à couvrir un champ plus large que le seul commerce : une communauté dont les membres partagent les routes, les fleuves, les réseaux électriques et les mêmes défis de sécurité ne peut pas traiter l'économie en vase clos. C'est ce qui fait de la CEDEAO l'organisation régionale africaine aux domaines d'action les plus étendus.

Son architecture institutionnelle suit le modèle fonctionnel déjà rencontré. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement est l'autorité suprême : elle donne les impulsions et arrête les grandes décisions. Le Conseil des ministres assure la préparation et le suivi politique. La Commission est l'organe exécutif et administratif : héritière d'un secrétariat exécutif qu'elle a remplacé avec des pouvoirs renforcés, elle propose les textes, met en œuvre les programmes et coordonne l'action communautaire au jour le jour. Le Parlement de la Communauté apporte la dimension représentative : il associe les représentants des peuples aux travaux de l'organisation, avec des compétences essentiellement consultatives à ce stade de l'intégration. Une Cour de justice, présentée dans la leçon 5, complète l'ensemble.

Les domaines d'action de la Communauté se lisent en grands blocs. Le commerce d'abord : libéralisation progressive des échanges entre États membres et marche vers une union douanière régionale. La monnaie ensuite : la perspective d'une monnaie commune à l'ensemble régional figure parmi les objectifs historiques de l'organisation, poursuivie comme un projet de long terme. Les infrastructures et les politiques

sectorielles : transports, énergie, agriculture, industrie, télécommunications, où l'échelle régionale donne aux projets une taille viable. La paix et la sécurité enfin, devenues un domaine d'action à part entière : prévention des conflits, diplomatie préventive, mécanismes collectifs de sécurité — au nom d'une idée simple, qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. La libre circulation des personnes, trait d'union entre ces blocs, fera l'objet de la leçon 6.

L'essentiel
La CEDEAO (1975) est la communauté de l'Afrique de l'Ouest : Conférence (autorité suprême), Conseil des ministres, Commission (exécutif renforcé), Parlement (représentation), Cour de justice. Ses domaines d'action dépassent le commerce : monnaie commune en projet, infrastructures, politiques sectorielles, et paix et sécurité comme condition du développement.

Exemple — Les domaines d'action de la CEDEAO et leurs logiques (tableau d'école)

```
DOCUMENT D'EXERCICE — présentation fonctionnelle
générale, sans état des lieux daté

DOMAINE LOGIQUE D'ACTION
--------------- -------------------------------------
Commerce Supprimer progressivement les
barrières aux échanges internes,
avancer vers une union douanière.

Monnaie Préparer, comme objectif de long
terme, une monnaie commune à
l'ensemble de la région.

Infrastructures Porter à l'échelle régionale les
routes, l'énergie, les transports
et les télécommunications.

Agriculture et Harmoniser les politiques pour
industrie nourrir et équiper la région par
ses propres productions.

Paix et Prévenir les conflits, favoriser
sécurité le règlement pacifique, car sans
stabilité il n'y a pas de marché.

Libre Faire circuler les personnes et
Circulation les biens : le visage concret de
l'intégration pour les habitants.

Lecture : l'économique reste le coeur, mais chaque
domaine renforce les autres — un ensemble intégré
ne fonctionne que si tous avancent ensemble.
```

À retenir

• La Commission de la CEDEAO est un exécutif renforcé : elle propose, met en œuvre et coordonne.

• La monnaie commune régionale est un objectif historique poursuivi comme un projet de long terme.

• Paix et sécurité sont un domaine d'action communautaire à part entière, condition de l'intégration économique.

Exercice

Pour chaque situation fictive, indique le domaine d'action de la CEDEAO concerné et l'organe qui, par sa fonction, serait le premier concerné : a) les ministres de la région préparent un texte commun pour faciliter le passage des camions de marchandises aux frontières internes ; b) un programme régional d'interconnexion électrique entre plusieurs États membres doit être coordonné au quotidien ; c) une mission de diplomatie préventive est envisagée pour apaiser un différend entre deux États membres.

✔ Corrigé
a) Domaine du commerce et des transports (libéralisation des échanges et fluidité des corridors) ; organe de préparation : le Conseil des ministres, avant adoption des grandes orientations par la Conférence. b) Domaine des infrastructures et de l'énergie ; organe de coordination quotidienne : la Commission, exécutif administratif de la Communauté. c) Domaine de la paix et de la sécurité, par la prévention et le règlement pacifique des différends ; l'impulsion relève de la Conférence, la préparation et la mise en œuvre des organes exécutifs et des mécanismes spécialisés de la Communauté. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 4 — L'UEMOA : institutions et convergence économique

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), créée en 1994, rassemble des États d'Afrique de l'Ouest qui ont fait un choix d'intégration particulièrement poussé : être à la fois une union économique et une union monétaire. Union économique, parce que ses membres forment un marché commun en construction, avec un tarif extérieur commun appliqué aux produits venus des pays tiers — c'est le signe concret de l'union douanière. Union monétaire, parce que ces mêmes États partagent une monnaie unique, émise et gérée par une banque centrale qui leur est commune, la BCEAO. Sur l'échelle de Balassa, l'UEMOA se situe donc à la marche la plus élevée par sa dimension monétaire, tout en continuant d'approfondir les autres dimensions de l'intégration.

Ses institutions reprennent l'architecture communautaire classique, adaptée à cette double nature. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement définit les grandes orientations. Le Conseil des ministres arrête les textes qui organisent le marché et la surveillance des politiques. La Commission, organe exécutif, propose les réformes, suit leur application dans les États membres et gère les programmes communs. Une Cour de justice veille à l'interprétation uniforme du droit de l'Union — la leçon suivante la

présentera — et une Cour des comptes contrôle les finances de l'Union. À côté des institutions de l'Union, la banque centrale commune conduit la politique monétaire pour l'ensemble de l'espace : c'est elle qui fait de l'union monétaire une réalité quotidienne, de la pièce de monnaie aux grandes décisions de politique monétaire.

Partager une monnaie a une conséquence logique majeure : les politiques économiques nationales ne peuvent plus diverger sans limite, car les déséquilibres d'un État membre pèsent sur tous. C'est le sens de la convergence économique. Les États membres se soumettent à une surveillance multilatérale : ils se fixent ensemble des repères communs de discipline — maîtriser le déficit des finances publiques, contenir l'inflation, garder la dette publique soutenable, éviter le financement monétaire des déficits — et s'examinent mutuellement, de façon périodique, dans le cadre d'un pacte de convergence. Ce cours présente ces critères comme des principes de discipline partagée ; leurs valeurs chiffrées exactes, fixées par les textes en vigueur, se lisent dans les publications officielles de l'Union, qui font foi.

L'essentiel
L'UEMOA (1994) cumule union économique (marché commun, tarif extérieur commun) et union monétaire (monnaie unique émise par une banque centrale commune, la BCEAO). Qui partage une monnaie doit partager une discipline : la convergence organise une surveillance mutuelle des politiques budgétaires et monétaires, selon des repères communs fixés par les textes en vigueur.

Exemple — Trois organisations, quatre fonctions : tableau comparatif d'école

```
DOCUMENT D'EXERCICE — comparaison par les fonctions,
à compléter par les sites officiels

FONCTION UNION AFRICAINE CEDEAO UEMOA
---------- --------------- ------------ ----------
Orienter Conférence des Conférence Conférence
chefs d'État des chefs des chefs
et de gouv. d'État d'État

Préparer Conseil Conseil des Conseil des
et suivre exécutif ministres ministres

Exécuter Commission Commission Commission
et gérer (organe (exécutif (exécutif)
permanent) renforcé)

Juger le Cour africaine Cour de Cour de
droit (droits de justice de justice de
commun l'homme) la Communauté l'Union

ÉCHELLE Le continent L'Afrique Un ensemble
africain de l'Ouest ouest-afric.
à monnaie
commune

Lecture : mêmes familles de fonctions partout,
mais une échelle et une profondeur différentes.
```

À retenir

- L'UEMOA est à la fois une union économique (tarif extérieur commun) et une union monétaire (monnaie unique, banque centrale commune).
- La convergence n'est pas un examen subi : c'est une surveillance mutuelle entre États qui partagent une même monnaie.
- Les critères de convergence sont des principes de discipline ; leurs seuils exacts se lisent dans les textes officiels en vigueur.

Exercice

Explique, en quelques phrases et avec tes propres mots, pourquoi une union monétaire a besoin d'un mécanisme de convergence économique, alors qu'une zone de libre-échange peut s'en passer. Ta réponse doit mobiliser la différence entre partager une monnaie et simplement commercer ensemble.

✔ Corrigé
Dans une zone de libre-échange, chaque État garde sa monnaie et sa politique budgétaire : ses déséquilibres restent d'abord son affaire, et ils se corrigent notamment par sa monnaie nationale. Dans une union monétaire, la monnaie est commune et la politique monétaire est unique, décidée pour l'ensemble : si un État membre laisse filer durablement son déficit ou sa dette, la stabilité de la monnaie partagée et la confiance de tous sont engagées, sans que l'État puisse ajuster par sa propre monnaie. La convergence sert donc de discipline substitutive : des repères communs — déficit contenu, inflation maîtrisée, dette soutenable — et une surveillance mutuelle et périodique entre les membres, afin que la liberté budgétaire de chacun reste compatible avec la monnaie de tous. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 5 — Les juridictions communautaires : aperçu (Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de l'UEMOA)

À quoi sert une juridiction communautaire ? À garantir que le droit commun est compris et appliqué de la même manière dans tous les États membres. Sans elle, la même règle communautaire recevrait autant d'interprétations que de juridictions nationales, et l'ordre juridique commun se fragmenterait. Les cours communautaires remplissent donc d'abord une fonction d'unité : elles disent, en dernier ressort, le sens des textes communautaires. Elles connaissent ainsi des litiges qui mettent en cause les États membres — par exemple lorsqu'un État ne respecte pas ses obligations communautaires —, des litiges entre les institutions et leurs agents, et des désaccords sur l'interprétation des textes, y compris lorsque la question leur est transmise par un juge national confronté, dans un procès interne, à une règle communautaire dont le sens est douteux : c'est le mécanisme du renvoi préjudiciel, qui fait dialoguer le juge national et le juge communautaire au lieu de les opposer.

La Cour de justice de l'UEMOA illustre ce modèle classique. Juridiction de l'Union économique et monétaire, elle veille au respect du droit dans l'interprétation et l'application des textes de l'Union, connaît des recours contre les actes des institutions, des litiges relatifs aux manquements des États membres et du contentieux du personnel de l'Union. Son lien avec les juridictions nationales passe notamment par le renvoi préjudiciel : le juge interne qui doit appliquer une règle de l'Union peut — et dans certains cas doit — lui demander l'interprétation authentique du texte. Ses décisions s'imposent, et c'est cette autorité qui assure, dans tout l'espace de l'Union, l'uniformité d'un droit directement lié à la monnaie et au marché communs.

La Cour de justice de la CEDEAO présente une particularité remarquable, souvent relevée comme une originalité institutionnelle africaine : en matière de droits de l'homme, elle est ouverte directement aux particuliers. Une personne qui s'estime victime d'une violation des droits de l'homme peut la saisir elle-même, sans devoir passer par son État, et cette saisine obéit à des conditions pensées pour rester

accessible. La Cour cumule ainsi les fonctions classiques d'une juridiction communautaire — interprétation des textes de la Communauté, litiges entre États et institutions — et une fonction de protection directe des personnes. Aucune affaire précise n'est citée dans ce cours : ce qui importe à ce niveau est de comprendre l'architecture — qui peut saisir, pour quoi, et avec quels effets : des décisions obligatoires, qui s'imposent aux États et aux institutions concernés.

L'essentiel
Les juridictions communautaires garantissent l'interprétation uniforme du droit commun : litiges entre États et institutions, manquements, renvoi préjudiciel des juges nationaux, avis. La Cour de l'UEMOA incarne ce modèle classique ; la Cour de la CEDEAO y ajoute une originalité : la saisine directe par les particuliers en matière de droits de l'homme.

Exemple — Fiche institutionnelle d'école : la Cour de justice de la CEDEAO

```
DOCUMENT D'EXERCICE — fiche à compléter et à
vérifier sur le site officiel de la Cour

NOM : Cour de justice de la Communauté (CEDEAO)

MISSION GÉNÉRALE : veiller au respect du droit
communautaire, interpréter les textes de la
Communauté et trancher les litiges communautaires.

QUI PEUT LA SAISIR (par fonctions) :
- les États membres, pour les litiges entre eux
ou les manquements aux obligations communes ;
- les institutions de la Communauté, dans leurs
rapports avec les États et leurs agents ;
- les juridictions nationales, par renvoi
préjudiciel d'interprétation ;
- les PARTICULIERS, directement, pour les
violations des droits de l'homme.

EFFETS DES DÉCISIONS : arrêts obligatoires pour
les parties et les États concernés ; interprétation
qui s'impose pour l'application uniforme des textes.

ORIGINALITÉ À RETENIR : l'accès direct des
personnes en matière de droits de l'homme — le
citoyen n'a pas besoin que son État porte son
dossier à sa place.
```

À retenir

- Fonction première d'une cour communautaire : l'unité d'interprétation du droit commun dans tous les États membres.
- Le renvoi préjudiciel fait dialoguer le juge national et le juge communautaire : ils coopèrent, ils ne se concurrencent pas.

• Originalité de la Cour de la CEDEAO : la saisine directe par les particuliers en matière de droits de l'homme.

Exercice

Pour chaque situation fictive, dis quelle juridiction serait en principe concernée et pourquoi : a) un juge national, saisi d'un litige commercial, doit appliquer un texte de l'UEMOA dont deux lectures opposées sont défendues par les parties ; b) une personne s'estime victime d'une violation de ses droits fondamentaux par une autorité publique et cherche une juridiction communautaire ouest-africaine qu'elle peut saisir elle-même ; c) un État membre estime qu'un autre État membre ne respecte pas une obligation prévue par les textes de la Communauté.

✔ Corrigé

a) Le juge national reste juge du litige, mais il peut adresser à la Cour de justice de l'UEMOA un renvoi préjudiciel pour obtenir l'interprétation authentique du texte de l'Union : c'est le mécanisme qui garantit que la même règle reçoit le même sens partout. b) La Cour de justice de la CEDEAO : sa particularité est d'être ouverte directement aux particuliers pour les violations des droits de l'homme, sans que leur État ait à porter le recours. c) La juridiction communautaire compétente pour le manquement d'un État membre à ses obligations — Cour de la CEDEAO ou de l'UEMOA selon l'organisation dont relèvent les textes en cause — peut être saisie pour constater le manquement et rappeler l'État à ses engagements. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 6 — La libre circulation des personnes et des biens : principes

La libre circulation est le principe d'intégration le plus concret pour les populations : c'est elle qui transforme une organisation d'États en un espace de vie. Pour les personnes, les textes communautaires ouest-africains la construisent comme une gradation classique en trois temps. Le droit d'entrée d'abord : le ressortissant d'un État membre peut entrer sur le territoire d'un autre État membre sans visa, muni de ses documents de voyage ou d'identité reconnus. Le droit de séjour ensuite : il peut y demeurer pour une durée et dans des conditions organisées par les textes, au-delà du simple passage. Le droit d'établissement enfin : il peut s'y installer durablement pour y exercer une activité économique — ouvrir un commerce, exercer une profession, créer une entreprise — dans des conditions rapprochées de celles des nationaux. Chaque degré ajoute une épaisseur de liberté au précédent, et leur réalisation complète est un processus progressif.

Pour les biens, le principe répond au même schéma d'approfondissement. Dans une zone de libre-échange, les produits originaires de l'espace circulent sans droits de douane entre les membres — d'où l'importance des règles d'origine, qui distinguent le produit réellement fabriqué dans l'espace, seul bénéficiaire du régime, du produit importé d'ailleurs qui ne ferait que transiter. Dans une union douanière, s'y ajoute le tarif extérieur commun : le produit venu d'un pays tiers paie le même droit à l'entrée

de l'espace, quelle que soit la frontière par laquelle il entre, puis circule dans l'espace comme un produit de l'espace. La libre circulation des biens est ainsi le moteur historique de l'intégration : c'est par le commerce que les étapes de Balassa commencent.

Entre le principe et la pratique, l'écart est un objet d'étude classique du droit de l'intégration. Les obstacles se classent en catégories générales : obstacles administratifs — contrôles répétés aux frontières et sur les routes, documents exigés en surnombre ou non reconnus d'un poste à l'autre ; obstacles juridiques — textes communautaires transposés tardivement ou inégalement dans les droits internes ; obstacles matériels — état des routes et des infrastructures qui ralentit tout. Les textes prévoient aussi des limites classiques, liées à la protection de l'ordre public, de la sécurité et de la santé publiques, qui permettent à un État de restreindre une circulation dans des cas déterminés. Connaître le principe, sa gradation et ses catégories d'obstacles : c'est l'équipement de base pour lire ensuite la réalité avec les rapports officiels des organisations.

L'essentiel
Libre circulation des personnes = une gradation : entrer sans visa, séjourner, s'établir pour exercer une activité. Libre circulation des biens = suppression des droits internes pour les produits originaires de l'espace, règles d'origine, et tarif extérieur commun à l'entrée. Les obstacles pratiques sont administratifs, juridiques et matériels ; les limites classiques tiennent à l'ordre public, à la sécurité et à la santé publiques.

Exemple — Scénario fictif commenté : une commerçante de Bamako dans l'espace régional

```
DOCUMENT D'EXERCICE — personnage et trajet fictifs,
principes généraux commentés étape par étape

Mme K., commerçante fictive de Bamako, vend des
tissus. Elle prépare un voyage dans une capitale
voisine membre des mêmes organisations régionales.

Étape 1 — ENTRER : en principe, pas de visa à
demander ; elle présente une pièce d'identité ou
un document de voyage reconnu dans l'espace.
-> Droit d'ENTRÉE.

Étape 2 — SÉJOURNER : le voyage dure plusieurs
semaines pour rencontrer des fournisseurs ; son
séjour est couvert par le droit de séjour prévu
par les textes communautaires.
-> Droit de SÉJOUR.

Étape 3 — S'ÉTABLIR : l'affaire fonctionne ; elle
envisage d'ouvrir une boutique durable sur place.
C'est un degré supplémentaire : exercer une
activité économique dans un autre État membre.
-> Droit d'ÉTABLISSEMENT.

Étape 4 — LES BIENS : sa marchandise, fabriquée
dans l'espace communautaire, relève des règles
d'origine : en principe, pas de droits de douane
internes pour les produits originaires. Les
produits importés de pays tiers, eux, ont acquitté
le tarif extérieur commun à l'entrée de l'espace.

Lecture : quatre étapes, quatre notions — et des
conditions précises à vérifier dans les textes
officiels avant tout voyage réel.
```

À retenir

- Entrée, séjour, établissement : trois degrés de liberté, du plus simple au plus complet.
- Seuls les produits originaires de l'espace bénéficient de la libre circulation des biens : d'où les règles d'origine.
- Principe ne veut pas dire automatisme : obstacles administratifs, juridiques et matériels expliquent les écarts constatés.

Exercice

Classe chaque liberté fictive dans la bonne catégorie (droit d'entrée, droit de séjour, droit d'établissement, libre circulation des biens) : a) un artisan ressortissant d'un État membre traverse la frontière pour un week-end avec sa seule pièce d'identité reconnue ; b) une commerçante obtient de rester trois mois dans un État voisin pour y suivre une formation et prospecter ; c) un électricien ouvre son atelier, avec enseigne et clientèle, dans la capitale d'un autre État membre ; d) des sacs de céréales produits dans l'espace communautaire passent d'un État membre à l'autre sans acquitter de droits de douane internes.

✔ Corrigé
a) Droit d'entrée : franchir la frontière et pénétrer sur le territoire d'un autre État membre sans visa, sur présentation des documents reconnus. b) Droit de séjour : demeurer dans l'État d'accueil au-delà du simple passage, pour une durée et dans des conditions prévues par les textes. c) Droit d'établissement : s'installer durablement pour exercer une activité économique indépendante dans un autre État membre. d) Libre circulation des biens : les produits originaires de l'espace circulent entre les membres sans droits de douane internes — c'est l'application du principe aux marchandises, l'origine communautaire du produit étant la condition du bénéfice du régime. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Leçon 7 — Le Mali dans les organisations régionales : enjeux

Pour comprendre la place du Mali dans les organisations régionales, il faut partir d'une donnée structurelle permanente : la géographie. Le Mali est un pays enclavé, sans accès direct à la mer. Ses échanges extérieurs lourds — importations comme exportations — transitent donc par les ports et les corridors routiers des pays voisins. Il en résulte un premier enjeu, constant quelles que soient les époques : la qualité des corridors de transport régionaux, la fluidité des passages aux frontières et la coopération avec les États de transit conditionnent directement le coût de la vie et la compétitivité des entreprises maliennes. L'intégration régionale, pour un pays enclavé, n'est pas un luxe diplomatique : c'est un équipement économique vital.

Les autres enjeux structurels relèvent de la même logique d'interdépendance. Le commerce régional absorbe et fournit une part essentielle de l'activité : produits agricoles et d'élevage, biens manufacturés, énergie. Les interconnexions régionales — réseaux électriques interconnectés, grands axes routiers et ferroviaires, infrastructures de télécommunication, gestion partagée des eaux des grands fleuves qui traversent plusieurs États — créent des solidarités de fait qu'aucune frontière ne supprime. La sécurité, enfin, est par nature un enjeu partagé : les phénomènes qui la menacent ignorent les frontières, et la coopération entre États voisins en est un domaine d'action reconnu des organisations régionales. Sur tous ces terrains, l'appartenance à des ensembles organisés donne à un État des instruments — règles communes, financements partagés, enceintes de négociation — qu'il n'aurait pas seul.

Reste la dimension juridique, la plus importante pour ce cours : les règles communautaires pèsent dans le droit interne. Dans les unions les plus intégrées, certains actes des institutions communautaires s'appliquent directement dans les États membres, sans attendre une loi nationale qui les reprenne ; le commerçant, l'entreprise ou le juge malien peuvent donc rencontrer la règle communautaire dans leur vie quotidienne, au même titre que la loi interne. La doctrine discute, en termes généraux, des rapports entre cet ordre juridique communautaire et les ordres internes — primauté de la règle commune sur la règle nationale contraire, rôle du juge national comme juge de droit commun du droit communautaire. Retenir ceci suffit au niveau de la licence 1 : pour un juriste malien, le droit communautaire ouest-africain n'est pas un

droit lointain ; c'est une couche de son droit positif, dont les textes à jour se consultent sur les sites officiels des organisations.

L'essentiel
Enjeux structurels du Mali : pays enclavé dépendant des ports et corridors régionaux, commerce et interconnexions (énergie, transport, eau) qui créent des interdépendances durables, sécurité comme enjeu partagé. Enjeu juridique : les actes communautaires peuvent s'appliquer directement dans l'ordre interne — le droit communautaire est une couche du droit positif du juriste malien.

Exemple — Tableau synoptique d'école : le Mali et les organisations régionales

```
DOCUMENT D'EXERCICE — lecture structurelle et
générale, à actualiser sur les sites officiels

ÉCHELLE APPORT STRUCTUREL ENJEU POUR LE MALI
---------- -------------------- -------------------
Continent Cadre d'unité et de Poids diplomatique,
(UA) politiques communes politiques communes
à l'échelle africaine africaines.

Région Marché ouest-africain, Corridors vers les
(CEDEAO) libre circulation, ports, circulation
paix et sécurité des personnes et des
biens, sécurité
partagée.

Union à Monnaie commune, Stabilité monétaire,
monnaie tarif extérieur tarif commun à
commune commun, convergence l'importation,
(UEMOA) discipline partagée.

Transversal Droit communautaire Le juge et l'opéra-
applicable dans teur maliens appli-
l'ordre interne quent aussi des
règles communes.

Lecture : trois échelles emboîtées ; à chacune,
des enjeux concrets pour un pays enclavé —
accès à la mer, flux régionaux, monnaie stable.
```

À retenir

- Pays enclavé : les corridors régionaux et les ports des voisins sont un enjeu économique permanent pour le Mali.
- Énergie, eau, transport, sécurité : les interdépendances régionales sont structurelles, pas conjoncturelles.
- Le droit communautaire s'applique dans l'ordre interne : c'est une partie du droit positif que le juriste malien doit connaître.

Exercice

Un étudiant affirme : « Le droit communautaire ne concerne que les diplomates ; un juriste qui travaille au Mali n'en aura jamais besoin. » Réfute cette affirmation en trois arguments tirés de cette leçon, en donnant pour chacun un exemple général — sans citer de situation d'actualité.

✔ Corrigé
Premier argument : l'applicabilité interne. Dans les unions intégrées, des actes communautaires s'appliquent directement dans les États membres ; un opérateur économique malien peut donc voir ses opérations d'importation régies par le tarif extérieur commun de l'Union, sans qu'aucun diplomate intervienne. Deuxième argument : le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire ; un litige commercial à Bamako peut soulever une règle de l'Union, et le juge interne peut être amené à interroger la cour communautaire par renvoi préjudiciel. Troisième argument : les libertés communautaires créent des droits pour les personnes — entrer, séjourner, s'établir, faire circuler des biens originaires de l'espace — qu'un avocat ou un conseil peut être chargé de faire valoir pour un client commerçant. Le droit communautaire est donc un droit du quotidien des juristes, pas une affaire de chancelleries. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire une organisation avec la grille des étapes

Voici la description fictive et simplifiée d'une organisation régionale imaginaire, « l'Alliance du fleuve Zandé », rédigée pour ce TD : ses membres ont supprimé entre eux les droits de douane sur les produits originaires de l'Alliance et appliquent un tarif unique aux produits des pays tiers ; leurs ressortissants entrent sans visa chez le voisin pour de courts séjours, mais l'installation durable pour exercer un métier reste soumise à des autorisations nationales ; chaque État garde sa monnaie et sa banque centrale ; une commission commune propose des textes et coordonne les programmes, et une cour commune peut être saisie par les juges nationaux d'une question d'interprétation. 1) Place cette organisation sur l'échelle de Balassa, en justifiant marche par marche. 2) Dis ce qui lui manque pour prétendre à la marche suivante et à la marche la plus élevée. 3) Explique pourquoi la présence d'une cour commune et d'une commission ne suffit pas, à elle seule, à qualifier l'ensemble d'union économique et monétaire.

✔ Corrigé du TD 1

1) L'Alliance a franchi la marche du libre-échange (droits internes supprimés pour les produits originaires) et celle de l'union douanière (tarif extérieur unique). Elle n'a pas atteint le marché commun : celui-ci suppose la libre circulation des facteurs de production, dont l'établissement durable des personnes pour exercer une activité — or celui-ci reste soumis à autorisation nationale ; on peut donc parler d'une union douanière assortie d'un début de circulation des personnes, en deçà du marché commun complet. 2) Pour la marche suivante (marché commun, puis union économique), il lui manque la libre circulation complète des personnes — séjour et établissement —, des services et des capitaux, puis une coordination poussée des politiques économiques. Pour la marche la plus élevée (union économique et monétaire), il lui manque l'essentiel : une monnaie commune et une banque centrale commune, puisque chaque État garde la sienne, accompagnées d'un mécanisme de convergence des politiques. 3) Une commission et une cour sont des institutions d'intégration — elles distinguent l'ensemble d'une simple coopération —, mais le niveau d'intégration se mesure au contenu des compétences transférées et des libertés réalisées, pas au seul nombre d'organes : les mêmes familles d'institutions existent à toutes les marches de l'échelle. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

TD 2 — Un conflit de règles : le commerçant, la frontière et le droit commun

Cas fictif rédigé pour ce TD. M. D., commerçant établi à Bamako, fait entrer au Mali, par un corridor régional, des marchandises fabriquées dans un autre État membre de l'espace UEMOA. À l'entrée, un service national lui réclame le paiement d'un droit de douane interne, au motif qu'une instruction administrative récente protégerait la production locale. M. D. conteste : selon lui, un produit originaire de l'Union ne doit pas supporter de droits internes entre États membres. 1) Quels principes du droit de l'intégration sont en présence dans ce cas ? 2) Devant qui le litige peut-il concrètement se discuter, et par quels mécanismes la question de l'interprétation du droit de l'Union peut-elle remonter jusqu'à la juridiction communautaire ? 3) Sans préjuger de la solution — que ce TD ne demande pas —, explique ce que ce cas montre du rôle du juge national dans l'ordre juridique communautaire.

✔ Corrigé du TD 2
1) Deux ensembles de principes se font face : d'un côté, la libre circulation des biens au sein de l'union douanière — suppression des droits de douane internes pour les produits originaires de l'espace, tarif extérieur commun réservé aux produits des pays tiers ; de l'autre, la volonté nationale de protéger une production locale, qui relève des politiques économiques internes mais ne peut pas s'exercer par des voies que le droit commun exclut. La condition d'origine du produit est au centre du débat : si la marchandise est bien originaire de l'Union, le régime de libre circulation a vocation à s'appliquer. 2) Le litige se discute d'abord devant l'administration puis, en cas de contestation, devant le juge national, juge de droit commun du droit communautaire. Si le sens d'un texte de l'Union est contesté, ce juge peut adresser à la Cour de justice de l'UEMOA un renvoi préjudiciel d'interprétation, dont la réponse guidera sa décision. Les mécanismes communautaires de surveillance des manquements offrent en outre une voie institutionnelle, distincte du procès du commerçant. 3) Le cas montre que le juge national n'est pas un spectateur du droit communautaire : c'est lui qui l'applique au quotidien, dans les litiges ordinaires, et qui assure — avec l'appui éventuel du renvoi préjudiciel — que la règle commune reçoit partout le même sens. L'ordre juridique communautaire vit ainsi dans les tribunaux des États membres autant que dans les institutions de l'Union. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire une fiche institutionnelle fiable à partir des sources officielles

Choisis l'une des trois juridictions rencontrées dans ce cours (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour de justice de la CEDEAO, Cour de justice de l'UEMOA). En te limitant exclusivement aux sites officiels — celui de l'organisation et, s'il existe, celui de la juridiction elle-même —, construis une fiche institutionnelle d'une page comportant : le nom exact de la juridiction ; l'organisation dont elle relève ; ses fonctions principales, formulées par toi ; qui peut la saisir et pour quels types de demandes ; l'effet de ses décisions ; la date à laquelle tu as consulté les sources, avec les adresses précises des pages utilisées. Termine ta fiche par deux lignes intitulées « Ce que je n'ai pas pu vérifier » : tout élément que les sources officielles consultées ne confirment pas doit y figurer au lieu d'être deviné.

✔ Attendus du TP 1
Attendus : une fiche exacte, sobre et sourcée. La rubrique des fonctions est reformulée par l'étudiant (par exemple, pour la Cour de justice de l'UEMOA : veiller à l'interprétation uniforme du droit de l'Union, connaître des recours contre les actes des institutions, des manquements des États et du contentieux du personnel, répondre aux renvois préjudiciels des juges nationaux). La rubrique des saisines distingue bien les catégories (États, institutions, juges nationaux, et — spécificité de la Cour de la CEDEAO — particuliers en matière de droits de l'homme). L'effet des décisions est indiqué en termes généraux (décisions obligatoires, interprétation qui s'impose). La date de consultation et les adresses des pages figurent explicitement : une information institutionnelle sans date ni source n'a pas de valeur pour un juriste. La rubrique « Ce que je n'ai pas pu vérifier » est remplie honnêtement : y inscrire, par exemple, un point de procédure que le site ne détaille pas vaut mieux qu'une réponse inventée. Le TP réussit si un lecteur peut, à partir de la seule fiche et de ses adresses, retrouver et contrôler chaque affirmation en quelques minutes. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, à justifier en une phrase chacun : a) « Une organisation de coopération et une organisation d'intégration se distinguent par le nombre de leurs États membres. » b) « Atteindre l'union douanière suppose de renoncer à toute politique commerciale propre envers les pays tiers. » c) « Le marché commun ajoute à l'union douanière la libre circulation des facteurs de production. » d) « Sur l'échelle de Balassa, une organisation réelle occupe toujours une et une seule marche, nettement séparée des autres. »

✔ Corrigé
a) Faux : le critère n'est pas le nombre de membres mais la nature du lien — coordination de politiques nationales pour la coopération, institutions communes et règles communes, avec transferts éventuels de compétences, pour l'intégration. b) Vrai en principe : adopter un tarif extérieur commun signifie que la politique tarifaire envers les tiers se décide en commun et s'applique uniformément ; c'est précisément l'abandon de l'autonomie tarifaire nationale qui distingue l'union douanière de la zone de libre-échange. c) Vrai : le marché commun prolonge l'union douanière en libérant la circulation des personnes, des services et des capitaux, et pas seulement celle des marchandises. d) Faux : l'échelle est une grille de lecture ; les organisations réelles combinent souvent des traits de plusieurs marches et progressent à des rythmes différents selon les domaines. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Exercice 2

Mini-cas fictif. Dans l'Union économique et monétaire étudiée dans ce cours, un produit fabriqué dans un État membre est expédié vers un autre État membre. Un

agent réclame au transporteur le paiement d'un droit de douane « interne » ainsi qu'un second droit au motif que la marchandise a transité par un troisième État membre. 1) Ce traitement est-il compatible avec les principes de l'union douanière et de la libre circulation des biens ? 2) Quelles vérifications faut-il faire avant de conclure (origine du produit, nature exacte des sommes réclamées) ? 3) Si le litige arrive devant un juge national et que le sens d'un texte de l'Union est disputé, quel mécanisme peut être utilisé ?

✔ Corrigé

1) En principe non : dans une union douanière, les droits de douane internes entre États membres sont supprimés pour les produits originaires de l'espace, et le tarif extérieur commun ne s'applique qu'aux produits venus de pays tiers, à leur entrée dans l'espace ; le transit par un autre État membre ne recrée pas une frontière douanière. Un « droit interne » réclamé à ce stade heurte donc le principe de libre circulation des biens. 2) Avant de conclure, il faut vérifier l'origine réelle du produit (fabriqué dans l'espace ou simple importation de pays tiers en transit — seuls les produits originaires bénéficient du régime) et la nature des sommes réclamées (un droit de douane prohibé ne doit pas être confondu avec des taxes intérieures licites, appliquées de la même manière aux produits nationaux comparables, ni avec la rémunération d'un service effectivement rendu). 3) Le juge national, juge de droit commun du droit communautaire, peut adresser à la Cour de justice de l'Union un renvoi préjudiciel pour obtenir l'interprétation authentique du texte disputé, puis trancher le litige à la lumière de cette interprétation. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

Exercice 3

Un camarade soutient que « l'intégration régionale, au fond, c'est la disparition des États dans un grand État fédéral africain ». En t'appuyant sur les notions de ce cours, corrige cette idée en un paragraphe argumenté : distingue intégration et absorption, rappelle ce que les États transfèrent et ce qu'ils conservent, et illustre par la gradation des étapes de Balassa.

✔ Corrigé
L'intégration n'est pas l'absorption. Les États membres demeurent des États souverains : ils existent, gouvernent, légifèrent et sont les auteurs des traités qui créent les organisations — ce sont eux qui décident, en commun, de la profondeur du lien. Ce qu'ils transfèrent ou mettent en commun est délimité : selon la marche atteinte sur l'échelle de Balassa, la politique tarifaire envers les tiers (union douanière), l'émission de la monnaie (union monétaire), l'interprétation uniforme du droit commun (juridictions communautaires). Tout le reste — et c'est l'immense majorité du droit et des politiques — continue de relever des institutions nationales. La gradation elle-même prouve que l'intégration est un processus mesuré et réversible dans ses choix : de la zone de libre-échange, qui ne touche qu'aux douanes, à l'union économique et monétaire, chaque degré supplémentaire résulte d'une décision des États, non de leur effacement. Dire que les États « disparaissent », c'est confondre la mise en commun de compétences précises avec la perte de la qualité d'État. Raisonnement pédagogique sur des éléments généraux — pour l'état actuel des organisations, consulter leurs sites et textes officiels à jour.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la différence décisive entre coopération et intégration régionale ?

A) L'intégration crée des institutions communes dotées de pouvoirs propres et des règles communes

B) La coopération rassemble toujours plus d'États que l'intégration

C) La coopération ne concerne que l'économie, l'intégration que la politique

2. Dans l'échelle de Balassa, l'union douanière se distingue de la zone de libre-échange parce qu'elle ajoute…

A) La suppression des droits de douane entre les membres

B) Un tarif extérieur commun envers les pays tiers

C) Une monnaie unique

3. Le marché commun ajoute à l'union douanière…

A) La libre circulation des facteurs de production : personnes, services, capitaux

B) Un parlement commun directement élu

C) La disparition des frontières politiques

4. Quelle organisation est l'héritière directe de l'Organisation de l'unité africaine, créée en 1963 ?

A) La CEDEAO

B) L'UEMOA

C) L'Union africaine, lancée en 2002

5. À l'Union africaine, l'organe qui réunit les ministres et prépare les travaux de la Conférence est…

A) La Commission

B) Le Conseil exécutif

C) Le Parlement panafricain

6. La monnaie commune à l'ensemble de la région ouest-africaine est, pour la CEDEAO…

A) Un objectif historique poursuivi comme un projet de long terme

B) Une réalité déjà complète depuis sa création en 1975

C) Un sujet que ses textes n'évoquent pas

7. Qu'est-ce qui fait la double nature de l'UEMOA ?

A) Elle est à la fois une organisation culturelle et sportive

B) Elle est à la fois une union économique (tarif extérieur commun) et une union monétaire (monnaie unique, banque centrale commune)

C) Elle réunit à la fois des États africains et européens

8. À quoi sert la convergence économique dans une union monétaire ?

A) À fixer chaque année le budget de chaque État membre à la place de son parlement

B) À interdire tout déficit dans tous les cas

C) À faire respecter par tous des repères communs de discipline budgétaire et monétaire, sous surveillance mutuelle

9. Quelle est l'originalité institutionnelle de la Cour de justice de la CEDEAO en matière de droits de l'homme ?

A) Elle ne peut être saisie que par les chefs d'État

B) Elle peut être saisie directement par les particuliers qui s'estiment victimes d'une violation

C) Elle juge uniquement les litiges commerciaux

10. Dans la gradation classique de la libre circulation des personnes, l'ordre des degrés est…

A) Établissement, puis séjour, puis entrée

B) Séjour, puis établissement, puis entrée

C) Entrée, puis séjour, puis établissement

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Coopérer = coordonner des politiques nationales ; intégrer = institutions communes, règles communes et transferts éventuels de compétences.

2. Réponse B — Zone de libre-échange : suppression interne seulement. Union douanière : suppression interne + tarif extérieur commun.

3. Réponse A — Le marché commun libère les mouvements des facteurs de production, au-delà des seules marchandises.

4. Réponse C — L'Union africaine (2002) reprend l'héritage de l'OUA (1963) avec une ambition d'intégration renforcée.

5. Réponse B — Le Conseil exécutif, composé des ministres, prépare les décisions et en suit l'exécution ; la Commission administre au quotidien.

6. Réponse A — La CEDEAO vise une monnaie commune régionale comme objectif de long terme ; c'est l'UEMOA qui fonctionne déjà avec une monnaie unique partagée.

7. Réponse B — UEMOA = Union économique ET monétaire ouest-africaine, créée en 1994 : marché commun et monnaie partagée émise par la BCEAO.

8. Réponse C — Partager une monnaie suppose une discipline partagée : repères communs (déficit contenu, inflation maîtrisée, dette soutenable) et examen mutuel périodique ; les seuils exacts figurent dans les textes officiels en vigueur.

9. Réponse B — La saisine directe par les personnes, sans passer par leur État, est la particularité remarquée de la Cour de la CEDEAO pour les droits de l'homme.

10. Réponse C — On entre d'abord (sans visa), on séjourne ensuite, on s'établit enfin pour exercer durablement une activité dans un autre État membre.

Résumé — les notions importantes

• Coopération et intégration se distinguent par le lien créé : coordination de politiques nationales d'un côté ; institutions communes, règles communes et compétences partagées de l'autre.

• L'échelle de Balassa — zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique, union économique et monétaire — est une grille de lecture des degrés d'intégration, non une loi des parcours réels.

• L'Union africaine (2002) hérite de l'OUA (1963) : Conférence, Conseil exécutif, Commission, Parlement panafricain et Cour africaine se définissent par leurs fonctions — orienter, préparer, exécuter, représenter, juger.

• La CEDEAO (1975), communauté de l'Afrique de l'Ouest, agit bien au-delà du commerce : projet de monnaie commune, infrastructures, politiques sectorielles, paix et sécurité.

• L'UEMOA (1994) cumule union économique et union monétaire : tarif extérieur commun, monnaie unique émise par une banque centrale commune, et convergence des politiques sous surveillance mutuelle — des principes, dont les seuils se lisent dans les textes en vigueur.

• Les juridictions communautaires garantissent l'unité du droit commun (manquements, litiges institutionnels, renvoi préjudiciel) ; la Cour de la CEDEAO s'ouvre en outre directement aux particuliers pour les droits de l'homme.

• La libre circulation gradue les libertés des personnes — entrée, séjour, établissement — et libère les biens originaires de l'espace ; pour le Mali, pays enclavé, les organisations régionales sont un équipement vital et leur droit une couche du droit positif interne.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Intégration économique sous-régionale en Afrique

Chaîne : MODIBO Mao Makalou · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un économiste explique, dans un entretien télévisé, ce que recouvre l'intégration économique sous-régionale en Afrique, à partir de l'exemple de la CEDEAO. À regarder après la leçon 1 pour entendre la distinction entre coopération et intégration formulée par un praticien, puis à relier à l'échelle des étapes de Balassa.

https://www.youtube.com/watch?v=h6NvU9IJThc

Leçon 4 — L'Invité de l'Intégration sur la conjoncture économique au sein de l'UEMOA

Chaîne : UEMOA Officiel · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Sur la chaîne officielle de l'UEMOA, un responsable du département des politiques économiques de la Commission présente le travail de suivi de la conjoncture et de surveillance multilatérale entre États membres. C'est l'illustration institutionnelle directe de la leçon 4 : la convergence en pratique, expliquée par l'institution qui l'organise.

https://www.youtube.com/watch?v=jfNujJF8Cco

Leçon 5 — CEDEAO, CEMAC, UEMOA... Qui vote VRAIMENT vos lois ? (Ce qu'on vous cache)

Chaîne : Le Génie du droit congolais | Hermann MBIKA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un podcast de juristes reçoit un spécialiste du droit communautaire africain : qu'est-ce que le droit communautaire, comment fonctionnent les cours communautaires, et comment un citoyen peut s'en prévaloir devant son juge national. Malgré un titre accrocheur, l'échange est un cours dialogué qui prolonge la leçon 5 et prépare la leçon 7 sur le poids des règles communes dans le droit interne.

https://www.youtube.com/watch?v=4oSAug2pXIw

Leçon 6 — Parole d'intégration : libre circulation des personnes et des biens dans l' espace CEDEAO.

Chaîne : BIPIA TV · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une émission consacrée à l'intégration qui explique, dans un langage accessible, ce que signifient la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO pour les citoyens. Le compagnon idéal de la leçon 6 : la gradation entrée, séjour, établissement y est racontée à hauteur d'usage.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-50QmE4jlI

Sources et références

• Union africaine — site officiel (au.int) : présentation des organes, textes constitutifs et documents officiels de l'organisation continentale ; source à consulter pour l'état actuel des institutions.

• CEDEAO — site officiel (ecowas.int) : institutions de la Communauté, textes fondamentaux et présentations des domaines d'action ; le site de sa Cour de justice complète la leçon 5.

• UEMOA — site officiel (uemoa.int) : institutions de l'Union, textes qui organisent le marché commun et la convergence, publications officielles de la Commission et de la Cour de justice de l'Union.

• Traités et actes constitutifs des trois organisations (acte constitutif de l'Union africaine, traité de la CEDEAO, traité de l'UEMOA), nommés ici en général : ils se lisent en intégralité sur les sites officiels ci-dessus, qui font foi pour leurs versions à jour.

• Manuels universitaires de droit international public et de droit communautaire africain disponibles à la bibliothèque de l'IAM : pour la théorie des étapes de l'intégration (Balassa) et l'étude des ordres juridiques communautaires — demander les titres à jour au bibliothécaire.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !